MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA

NO. KES: 2/4-1062/23

ANTARA

LEE LI CHING

DAN

TASCO BERHAD

NO. AWARD :1897 TAHUN 2025

DI HADAPAN **: Y.A. TUAN MOHD ZULBAHRIN BIN ZAINUDDIN**
- PENGERUSI

TEMPAT **:** Mahkamah Perusahaan Malaysia, Kuala Lumpur

TARIKH RUJUKAN **:** 29.05.2023.

TARIKH SEBUTAN **:** 05.07.2023; 18.12.2023; 28.05.2024; 11.06.2024; 07.10.2025.

TARIKH BICARA **:** 26.06.2024; 07.11.2024; 15.05.2025; 30.06.2025; 03.07.2025.

PERWAKILAN **:** Sudesh Singh Bersama Esvine Maria Anne a/p Saganathan
Dari Tetuan Teja Singh Penesar & Co.
(Peguam Yang Menuntut)

R.M. Murali
Dari Tetuan Pathma Raj Ramasamy & Co.
(Peguam Pihak Syarikat)

AWARD

RUJUKAN

[1] Prosiding di hadapan Mahkamah ini adalah lanjutan daripada rujukan yang dibuat oleh Ketua Pengarah Perhubungan Perusahaan Malaysia di bawah Seksyen 20(3) Akta Perhubungan Perusahaan 1967, berhubung dengan pembuangan kerja **Lee Li Ching** ("Yang Menuntut") pada 27.07.2022 oleh **Tasco Berhad** ("pihak Syarikat").

Perbicaraan

[2] Kes ini telah dibicarakan selama lima (5) hari iaitu pada 26.06.2024, 07.11.2024, 15.05.2025, 30.06.2025 dan 03.07.2025 dengan pemanggilan seramai sembilan (9) orang saksi pihak Syarikat manakala Yang Menuntut (CLW1) adalah satu-satunya saksi yang memberikan keterangan bagi pihaknya.

Fakta Kes

[3] Fakta seperti yang terkandung di dalam pliding adalah seperti berikut:

[4] The Claimant commenced employment with the Company, effective 11.3.2013 as a Management Trainee in the Accounts Payable Department. Over the period of 19 years with the Company, she was promoted to a Senior Executive role in the Company's Accounts Department in the Shah Alam Headquaters ("SALC HQ") with a monthly basic salary of RM

4,890.00 and travel allowance of RM200.00. This was the Claimant's last held position and last drawn salary before the Claimant was constructively dismissed from the Company.

[5] On 20.6.2022, the Company levied three (3) charges ("Charges") of misconduct against the Claimant pursuant to what allegedly transpired during a meeting held on 19.5.2022 ("Division Meeting of 19.5.2022"). Present at the Division Meeting of 19.5.2022 was Ms. Norshamshiela Binti Shamsuddin (COW-4), Ms. Vanitha a/p S Retnam (COW-5) and Mr. Ooi Guan Lye (COW-6).

[6] The Company held a Domestic Inquiry in respect of the charges and found the Claimant guilty of all charges. The Panel, pursuant to its findings, recommended that as punishment, the Claimant be dismissed from her employment.

[7] The Company agreed that the dismissal was warranted but chose to impose an allegedly less severe punishment by downgrading the Claimant's position from Senior Executive to the rank of Executive with the corresponding reduction of her basic salary from RM 4,890.00 to RM 3,965.00 per month, effective 13.7.2022.

[8] By letter dated 22.7.2022 to the Company, the Claimant stated among others that the charges were without basis and the Domestic Inquiry was in breach of the principles of natural justice. The Claimant further informed the Company that the punishment imposed i.e. downgrade and reduction in salary is a fundamental and repudiatory breach of the Claimant's contract of service and sought that she be reinstated to her previous Senior Executive position without any reduction in salary failing which the company no longer intends to be bound by her contract of employment and the Claimant shall deem herself as constructively dismissed.

[9] The Company through its letter dated 26.7.2022 refused the opportunity provided by the Claimant to remedy its breach and to adhere to the terms and condition of the Claimant's contract of service.

[10] The Claimant was left with no choice but to treat herself as constructively dismissed vide the Claimant's letter dated 27.7.2022.

Peraturan Pembuangan Kerja dan Peranan Mahkamah Perusahaan

[11] Mahkamah Perusahaan berperanan untuk menilai dan menentukan samaada sesuatu pemecatan oleh majikan (pihak Syarikat) adalah berpandukan atas sebab atau alasan yang adil. Perkara ini terkandung di dalam kes **Goon Kwee Phoy v J & P Coats (M) Sdn Bhd [1981] 2 MCJ 129** di mana Raja Azlan Shah (CJ (Malaya) menyatakan seperti berikut:

> "Where representations are made and are referred to the Industrial Court for enquiry, it is the duty of that court to determine whether the termination or dismissal is with or without just cause or excuse. If the employer chooses to give a reason for the action taken by him the duty of the Industrial Court will be to enquire whether that excuse or reason has or has not been made out. If it finds as a fact that it has not been proved, then the inevitable conclusion must be that the termination or dismissal was without just cause or excuse. The proper enquiry of the court is the reason advanced by it and that court or the High Court cannot go into another reason not relied on by the employer or find one for it."

Beban Pembuktian

[12] Majikan (pihak Syarikat) bertanggungjawab untuk membuktikan bahawa penamatan perkhidmatan pekerjanya dilakukan atas sebab atau alasan yang adil sepertimana yang diputuskan di dalam kes **Ireka Construction Berhad v. Chantiravathan Subramaniam James [1995] 2 ILR (Award No.245 of 1995)** seperti berikut:

> "It is a basic principle of industrial jurisprudence that in a dismissal case the employer must produce convincing evidence that the workman committed the offence or offences the workman is alleged to have committed for which he has been dismissed. The burden of proof lies on the employer to prove that he has just cause and excuse for taking the decision to impose the disciplinary measure of dismissal upon the employee. The just cause must be, either a misconduct, negligence or poor performance based on the facts of the case."

[13] Pembuktian oleh pihak Syarikat adalah di atas imbangan kebarangkalian melalui pengemukaan keterangan bahawa pemecatan itu adalah dengan sebab atau alasan yang adil. Pemakaian prinsip imbangan kebarangkalian ini telah diputuskan oleh Mahkamah Rayuan apabila YAA Hakim Abdul Hamid di dalam kes **Telekom Malaysia Kawasan Utara v. Krishnan Kutty Sanguni Nair & Anor [2002] 3 CLJ 314** menyatakan seperti berikut:

> "….it is quite clear to us that the Industrial Court should not be burdened with the technicalities regarding the standard of proof, the rules of evidence and procedure that are applied in a court of law. The Indutrial Court should be allowed to conduct its proceeding as a "court of arbitration", and be more flexible in arriving at its decision, so long as it gives special regard to substantial merits and decide a case in accordance with equity and good conscience…Thus, we can see that the preponderant view is that the Industrial Court, when hearing a claim of unjust dismissal, even where the grounds is one of dishonest act, including "theft", is not required to be satisfied beyond

reasonable doubt that the employee has "committed the offence", as in a criminal prosecution….The standard of proof required, that is the civil standard based on the balance of probabilities, which is flexible, so that the degree of probability required is proportionate to the nature of gravity of the issue."

[14] Pemakaian prinsip ini disokong oleh Dr. Dunstan Ayadurai di dalam penulisannya **"Industrial Relations in Malaysia: Law & Practice":**

"A workman can seek remedy under s.20 only if he had been dismissed. In the instant case there is no dispute that the claimant had been dismissed by SESCO/company. The only issue for this court to determine is whether the dismissal had been for just cause and excuse, the onus of proving the existence of the same being cast upon the employer. This onus or the burden of proof on the company is based on a standard of a balance of probabilities (see Telekom Malaysia Kawasan Utara v. Krishnan Kutty Sanguni Nair & Anor [2002] 3 CLJ 314)."

Keterangan dan Dapatan Mahkamah

[15] Isu yang menjadi perhatian Mahkamah ini adalah tindakan pihak Syarikat di dalam menjatuhkan hukuman terhadap Yang Menuntut setelah mendapati beliau bersalah di atas pertuduhan yang dikenakan serta tindakan Yang Menuntut atas pilihan sendiri meletakkan jawatan dan kemudiannya membuat tuntutan penamatan perkhidmatan secara terancang ('constructively dismissed').

Siasatan

[16] Walaupun terdapat banyak siri perbincangan di antara Yang Menuntut dengan pegawai atasannya di dalam menangani perkara-perkara berhubung tindak tanduk beliau yang sering melanggari peraturan pihak Syarikat, namun, proses

siasatan yang lebih telus dan terbuka terhadap Yang Menuntut telah bermula dengan pengeluaran surat tunjuk sebab bertarikh 08.06.2022 (COB1, ms 166-167) yang mengandungi tiga (3) Pertuduhan.

[17] Tanpa menjejaskan keaslian kandungan asalnya, Mahkamah ini memetik bahagian penting surat ini sebagai rujukan untuk suatu ulasan dan dapatan:

Our Ref : TAS/HR/1354/2022

Date : 8th June 2022

Ms. Lee Li Ching
Senior Executive

RE: SHOW CAUSE LETTER

Our attention has been drawn to a discussion held at Meeting Room 213, TASCO HQ Shah Alam ("Meeting Room 213") on 19.5.2022 at about 11.30am between Mr. Ooi Guan Lye, Ms.Vanitha A/P S.Retnam, Ms. Norshamshiela Binti Shamsuddin and yourself regarding your work performance. In the course of discussion, you uttered certain statements that tarnished the reputation of our Executive Chairman Mr. Lee Check Poh ("Mr. Lee") and also brought his management under disrepute
In this regard you are hereby required to explain on the following allegations against you which are as follows:

i. You on 19.5.2022 at about 11.30am during a discussion held at Meeting Room 213 between Mr. Ooi Guan Lye, Ms.Vanitha A/P S Retnam, Ms.Norshamshiela Binti Shamsuddin and yourself uttered the statement in the tune of "A lot of hanky panky is going on in this office" and went on to make specific reference to two (2) claims submitted by Mr.Lee on the same day from Chitose restaurant allegedly owned by Mr.Lee hence insinuating that Mr.Lee was submitting dubious claims. Your statement was proven to be unsubstantiated and baseless upon verification as Mr.

Lee is not the owner of the restaurant Chitose and the claims were genuine claims for business purposes.

ii. Your unsubstantiated and baseless statement on 19.5.2022 at about 1.30 am during a discussion held at Meeting Room 213 between Mr. Ooi Guan Lye, Ms. Vanitha Retnam, Ms. Norshamshiela Binti Shamsuddin and yourself tarnished the reputation of Mr. Lee who is the Executive Chairman of the Company and also brought his management into disrepute

iii. Your unsubstantiated and baseless statement on 19.5.2022 at about 11.30 am during a discussion held at Meeting Room 213 between Mr Ooi Guan Lye, Ms. Vnitha A/P S Retnam, Ms. Norshamshiela Binti Shamsuddin and yourself also caused you to breach Clause 1(c) and clause 2 of the Non-Disclosure Agreement dated 22.3.2010 between the Company and yourself when you disclosed the information obtained as part of your former role under claims processing department regarding Mr.Lee's claim to other unrelated employees to claims proceeding.

[18] Ketiga-tiga pertuduhan ini adalah pertuduhan yang sama yang dibicarakan di dalam prosiding siasatan dalaman yang dijalankan pada 04.07.2022.

[19] Mahkamah ini percaya bahawa pengeluaran surat tunjuk sebab ini ada sebab serta asasnya dan mempunyai hubung kait dengan keterangan yang diberikan oleh Norshamshiela Binti Shamsuddin (COW4), Vanitha a/p S Retnam (COW5) dan Ooi Guan Lye (COW6) yang mempunyai unsur-unsur salah laku khususnya berhubung cara Yang Menuntut menyalurkan rasa tidak puashatinya terhadap isu-isu yang berkait dengan pihak Syarikat yang mana aduan dan tuduhan yang dibangkitkan itu bukan sahaja telah terkeluar daripada peraturan berhubung tatacara menangani isu-isu yang berkait dengan soal dan hal dalaman pihak Syarikat malah semua alegasi

tersebut telah diwar-warkan tanpa disertakan dengan alasan dan bukti yang kukuh yang akibatnya telah menjejaskan kredibiliti pihak Syarikat.

[20] Pertamanya, Mahkamah ini merujuk kepada keterangan COW6 pada soalan dan jawapan 4 keterangan bertulis beliau (COWS6) seperti berikut:

> "Q4. Why did you call for a discussion with the Claimant along with Ms Vanitha and Pn Shiela on 19.5.2022?
>
> A4. I was called in by my superior Mr Dorai the COO regarding the Claimant a few days before 19.5.2022 and he asked me to talk to the Claimant and ask her to stop bringing minor day to day issues to him but instead to utilise her immediate supervisor for those purpose.
>
> Then on 18.5.2022 the Claimant again carbon copied the COO on a very minor day to day issue of billing charges and this prompted Pn Norshiela send an email dated 18.5.2022 to the Claimant and reprimand her for carbon copying Mr Dorai on such trival issues. With that I decided to call for a meeting on 19.5.2022 to meet the Claimant to address her issue."

[21] Rujukan juga dibuat kepada keseluruhan keterangan bertulis (COWS1) Raiappan a/l Yagappan@ Raiappan Peter (COW1) serta surat bertarikh 15.01.2022 (COB1, ms 134), emel bertarikh 15.01.2022 (COB1, ms 135) dan emel bertarikh 21.1.2022 (COB1, ms 136)

[22] Daripada keseluruhan keterangan ini, suatu rumusan dapat dibuat bahawa Yang Menuntut bukan sahaja mempunyai kecenderungan untuk membuat aduan terhadap setiap ketidakakuran yang beliau temui termasuk hal-hal yang berkait dengan hal peribadi beliau, malah suatu yang amat ketara adalah bahawa semua isu dan aduan yang ditemui itu tidak disalurkan menerusi saluran di peringkat dalaman sebaliknya terus kepada 'Global Head Quarters' (GHQ) yang beribu pejabat di Jepun.

Sebagai contoh, rujukan khusus dibuat kepada emel Yang Menuntut bertarikh 05.01.2022 (COB1, ms 130 dan 132) di mana isu-isu yang sewajarnya dirujuk dan diselesaikan di peringkat dalaman pihak Syarikat telah dipanjangkan oleh Yang Menuntut secara terus ke GHQ. Keadaan ini menunjukan bahawa Yang Menuntut telah melanggari arahan yang dikeluarkan oleh pihak atasan agar segala isu perlu terlebih dahulu dirujuk di peringkat dalaman untuk penyelesaian.

[23] Berhubung isu ini rujukan dibuat kepada keterangan COW1 seperti mana di dalam soalan dan jawapan 8 keterangan lisan (COWS1) beliau:

> "Q8. Did you meet the Claimant on 19.1.2022?
>
> A8. Yes, and I went through her complaints and indicated to her that the Internal Auditor will investigate the matter and the findings will be shared with her. I also indicated to the Claimant that her personal matters like her lack of promotion, issues with salary and bonus and her transfer are to be ventilated with the human Resources department and I will not be looking into them. I finally advised her that she should utilise the local grievance procedure by raising to her Superior and if not addressed she can raise it to the local CEO and if it is still not addressed, she can also raise to the Independent Directors. It is rather improper to by-pass all these avenues and straight away raise it with Global Head Quarters. I confirmed all these vide email dated 20.1.202.

[24] Walaupun Yang Menuntut berkecenderungan untuk membuat segala bentuk aduan dan bukan melalui saluran yang sebenarnya, namun, pihak Syarikat atas polisi yang dipegangnya tetap akur untuk menyiasat segala alegasi tersebut. Sebagai bukti, Lionel Vernon Yong Nguon Kee (COW2) yang merupakan 'Internal Auditor', telah menjalankan siasatan terhadap 39 emel yang dikemukakan secara terus oleh Yang

Menuntut kepada Toru Kamiyana yang merupakan 'President of Yusen Logistics Japan.

[25] Ketelusan di pihak Syarikat telah terbukti apabila satu pertemuan di antara COW1, COW2 dan Yang Menuntut telah diadakan pada 19.05.2022 bagi tujuan membincang dan menjelaskan kepada Yang Menuntut hasil siasatan terhadap semua aduan beliau yang dilaksanakan oleh COW2 yang terkandung di dalam 'Special Audit Report' (COB1, ms 137-151).

[26] Di dalam pertemuan itu COW1 juga telah memberikan peringatan dan teguran kepada Yang Menuntut berhubung tindak-tanduk beliau yang membuat alegasi liar tanpa asas:

> "Q11. Did you meet the Claimant on 19.5.2022?
>
> A11. Yes, I met the Claimant with Mr Lionel Yong the Internal Auditor and we both conveyed the findings of the Internal Audit to her. I made it very clear to her that she used unsavoury words against other employees and accused them of embezzlement and fraud without any proper evidence. This tarnished their reputation. I pointed to her allegations she made against the CEO and Chairman apparently making fraudulent claims and clearly indicated to her that her accusation is slanderous and cast aspersions on our Chairman's character and conduct before his business partners in Japan.
>
> I also explained to the Claimant that the Japanese restaurant has got nothing to do with the Company as it is owned by our chairman's son and another person. I strictly told her that what she did amounts to slander and she can be subjected to disciplinary action

[27] Justeru, adalah jelas bahawa pihak Syarikat telah mengambil suatu pendekatan dan kaedah yang berhati-hati dan teratur di dalam menangani permasalahan yang ditimbulkan oleh Yang Menuntut.

[28] Pada hakikatnya tugasan hakiki Yang Menuntut adalah untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab beliau sebagai ‘Senior Executive’ di Jabatan Akaun. Pun begitu, sebagai seorang pekerja yang amat prihatin kepada sensitiviti pekerjaan, Mahkamah ini percaya beliau tidak sama sekali terhalang daripada membangkitkan apa juga teguran dan saranan terhadap perkara-perkara yang pada pandangannya melanggari peraturan pihak Syarikat. Namun, semuanya itu perlulah dilakukan mengikut saluran dan batasan yang sedia ada.

[29] Tindakan Yang Menuntut yang bertindak sepertimana alegasi di dalam surat tunjuk sebab adalah terkeluar daripada batas-batas tugas beliau yang terhad kepada isu berhubung akaun pihak Syarikat. Yang Menuntut bukan dilantik sebagai ‘pegawai penguatkuasa’ dan ‘penghukum’ di dalam Syarikat yang berperanan untuk menyiasat kesalahan dan kesilapan dan menjatuhkan hukuman di samping menggembar-gemburkannya bukan sahaja kepada semua pihak di dalam syarikat malah menyalurkannya terus ke ibu pejabat.

[30] Ada pembahagian tugas di dalam pihak Syarikat yang meliputi bahagian aduan, siasatan dan pencegahan. Ini selaras dengan laporan yang terkandung di dalam ‘Special Audit Report’ COB1, ms 137-151) yang disediakan oleh COW2 yang juga telah menjalankan siasatan terhadap 39 aduan yang dibuat oleh Yang Menuntut.

[31] Ringkasnya, peranan Yang Menuntut adalah untuk melaporkan apa juga kepincangan yang berlaku mengikut saluran yang sedia ada dan tugas penyiasatan dan pencegahan yang sewajarnya akan dilakukan oleh pihak yang berkenaan di dalam Syarikat.

Intipati Pertuduhan

[32] Intipati utama pertuduhan adalah "you uttered certain statements that tarnished the reputation of our Executive Chairman Mr. Lee Check Poh ("Mr.Lee") and also brought his management under disrepute.

[33] Kombinasi ketiga-tiga pertuduhan ini membangkitkan suatu dapatan bahawa Yang Menuntut telah mengeluarkan suatu kenyataan (statement) bahawa terdapat banyak tipu muslihat ('hanky panky') di dalam Syarikat dan secara khususnya merujuk kepada dua (2) tuntutan yang meragukan (dubious) oleh Mr Lee daripada restoran Chitose yang dikatakan dimilikinya yang mana tuduhan yang tidak berasas ini telah mencemarkan nama baik Mr Lee dan perlakuan ini juga telah menyalahi peruntukan klausa-klausa 1 (c) dan 2 'Non-Disclosure Agreement' bertarikh 22.03.2010.

1. **CONFIDENTIALITY**

.....

Employee acknowledges that valuable confidential and trade secrets information of the Company will consist of but will not be necessarily limited to:

a)…..

b)…..

c) Employment Information: Information concerning Company's employees, including salaries, bonuses, increments and incentives.

……..

2. **USE**

Employee shall keep in strictest confidence all Company's confidential and trade Secret information and shall not use or disclose such confidential and trade secret information, except to the extent necessary to provide services or goods requested by the Company

[34] Sebagai perbandingan, rujukan dibuat kepada jawapan Yang Menuntut bertarikh 13.06.2022 (COB1, ms 168-169). Tanpa menjejaskan keaslian keseluruhan kandungan surat ini, Mahkamah memetik perenggan-perenggan tertentu sebagai rujukan dan ulasan.

[35] Rujukan awal dibuat kepada perenggan 4 (ms 168) seperti berikut:

"Pursuant to my assigned task of performing administrative costs analysis, I had discovered certain apparent irregularities in certain internal claims made to the Company which then became the subject matter of an investigation by an independent task force."

[36] Jawapan ini jelas menunjukan bahawa Yang Menuntut sendiri sedia akur bahawa sebarang 'irregularities' atau ketidakakuran yang berlaku di dalam Syarikat perlu disalurkan secara berhemah ke bahagian siasatan iaitu 'independent task force' dan jawapan ini juga bertentangan dengan tindakan beliau yang telah menyalurkan ketidakakuran tersebut secara terbuka kepada pihak-pihak yang tidak sepatutnya di dalam Syarikat.

[37] Rujukan juga dibuat kepada perenggan 6 dan 7 (ms 169) seperti berikut:

"6. Notwithstanding the above, during the Meeting I was specifically asked by Mr Ooi Guan Lye about the results of my administrative cost analysis. Instead of running the risk of refusing to answer the queries posed by Mr Ooi Guan Lye

and risking insubordination, I merely brought up the irregularities which I had discovered pursuant to my administrative costs analysis that was tasked on me and it was not intended to cast any aspersions nor was it intended to tarnish anyone's reputation particularly that of Mr Lee.

7. I further state that I am very worried that the purpose of the Meeting was done not for the purpose to discuss my work performances but to elicit the matters contained in my administrative cost analysis for the sole aim of making the allegations as contained in the Show Cause Letter. I state that whether or not the irregularities were unfounded or not is for the investigation to be conducted on those matters. Instead, during the Meeting, I was confronted that the result of my administrative cost analysis were false. I state that for all intents and purposes, whether or not the results of my administrative cost analysis were false rightfully lies within the domain of the independent investigation to come up with the necessary findings and report to which I have no control over.

[38] Gabungan jawapan kedua-dua perenggan ini jelas menunjukan bahawa Yang Menuntut telah cuba untuk menolak hakikat kesalahan yang telah beliau lakukan iaitu menggembar-gemburkan dan mewar-warkan isu-isu yang berlaku di dalam syarikat yang beliau sendiri tidak tahu akan kesahihannya kepada pihak-pihak yang tidak sewajarnya didedahkan isu-isu tersebut.

[39] Adalah lebih selamat untuk Yang Menuntut mengambil sikap berhati-hati apabila berhadapan dengan isu-isu sensitif yang tidak diketahui hujung pangkalnya sebelum mendedahkannya secara rambang kepada pihak-pihak tertentu di dalam Syarikat.

[40] Perenggan 8 surat tersebut juga dirujuk seperti berikut:

"I state that the allegations as contained in the Show Cause Letter are incorrect as I had never made any statements of fact as to whether any dubious claims were

submitted by Mr. Lee from a Chitose restaurant allegedly owned by Mr.Lee. I state the reference to Mr Lee was merely based on my administrative costs analysis which was a matter to be further investigated by the Company. I state that my statement during the Meeting , if any, was purely a general statement about the findings of my administrative costs analysis.

[41] 'General Statement' yang dibuat oleh Yang Menuntut yang dimuatkan di dalam 'administrative costs analysis' beliau telah 'memakan diri sendiri' apabila kenyataan-kenyataan sedemikian yang tidak berasas khususnya yang melibatkan keperibadian dan integriti Mr. Lee telah disentuh dengan cara yang tidak berperaturan dan telah menimbulkan 'pencemaran nama baik' (disrepute) di dalam Syarikat.

[42] Pengakuan Yang Menuntut bahawa tiada fakta berhubung kesahihan tuntutan Mr Lee daripada restoran Chitose yang dikatakan dimilik oleh Mr. Lee sekali lagi menunjukan bahawa Yang Menuntut telah membuat kenyataan yang disebarkan kepada pihak-pihak di dalam Syarikat tanpa mengambil kira kesan dan akibatnya dan bertentangan dengan klausa 1(c) dan (2) 'Non-Disclosure Agreement'.

[43] Untuk menguatkan lagi kes pihak Syarikat, rujukan dibuat kepada 'rakaman percakapan' COW6 (COB1, ms 160) yang diambil pada 20.05.2022:

"Q. Did you have anything that you wanted to tell me?

A, Yesterday I called for a discussion between me, Vanitha, Shiela and Li Ching regarding Li Ching job performance. I asked Li Ching what did you did not happy working with this company. Then she mention that a lot of hanky panky going along in this office. Then I asked what did you means with a lot of hanky panky. After that she mentioned about Mr Lee one day claim 2 bills and claim from the restaurant called Chi To Se, and she's mentioned that this restaurant is belong to Mr. Lee. And also the amount is substantial. She didn't mention how

much. She's not mention when Mr. Lee claimed this bill. I not remember did she ever mentioned about the claims is during the MCO time."

[44] Keterangan ini dibandngkan dengan kandungan laporan audit di muka surat 149 COB1 yang dibuat oleh COW2 hasil daripada siasatan yang beliau jalankan lanjutan daripada aduan yang dibuat oleh Yang Menuntut:

"26. E-mail (C24)

This e-mail was sent by the complainant on 10 January 2022. From the e-mail thread, the complainant had highlighted Mr. Andy Lee's entertainment claims, and a conflict of interest between Mr. Lee Chek Poh and his second son's Japanese Restaurant. The complainant had made serious criminal allegations on the genuineness of entertainment bills submitted by Mr. Andy Lee and Mr. Lee Check Poh.

The complainant highlighted to Ms. Vicky Che-CFO that Mr. Andy Lee-CEO had 3 large entertainment claims (according to the complainant) and she wondered if he was able to carry out the entertainment in one night. It is not the place of the complainant to question the CEO's claims as she is not privy to the type and limits of entertainment allowed to the CEO. Furthermore, she has not provided the alleged entertainment claims in question and has provided no basis to allege that the entertainment bills were not genuinely for entertainment of clients. Upon further investigation, it was found that the three bills were claimed in one night for the entertainment of 3 different sets of clients. The persons who were entertained were listed on the claims and noted on the bills.

The complainant also highlighted to the CFO that there was a conflict of interest between Mr. Lee Check Poh - Chairman and his second son, who owns a Japanese restaurant. She had brought into question that bills from the restaurant to Tasco may not be genuine. This was because the period concerned was during the Movement Control Order (MCO) and she alleged without any supporting evidence that these bills were used to cover rental and manpower costs of the restaurant.

As there were no specific bills provided, it was decided to review claims made in the year 2021. There were a total of 11 bills that were claimed by Mr. Lee Check Poh and these bills were investigated. In all of these cases, the persons who were entertained were listed on the claims and noted on the bills. Therefore there should not be any question on the validity of the bills.

There was absolutely no basis provided by the complainant to support her claim that the entertainment bills were not genuine. There was also no evidence of any fraudulent act by Mr. Lee. Mr. Lee has explained that the bills were for takeaway meals from the restaurant which were consumed by clients and staff in the VIP meal room at our SALC during the MCO period. The fact of the restaurant being owned by Mr. Lee's second son is well-known to Yusen management both locally and in Japan.

By her baseless and serious allegations of fraud, she has cast aspersions on the Chairman and CEO and tarnish the good reputation of the management by creating doubt in the minds of the casual observer of this case. Furthermore, no evidence of such wrongdoing was provided by the complainant and the statement that was provided serves as a mischief and defamatory accusation."

[45] Melalui keterangan di atas khususnya siasatan yang dijalankan oleh COW2 menunjukan bahawa restoran Chitose dimiliki oleh anak kepada Mr. Lee dan perkara ini telah diketahui oleh pihak Syarikat. Pesanan makanan yang dibuat pada masa yang material adalah pesanan untuk 'takeaway' dan bukan untuk 'dine-in'. Semua alegasi ini telah dibuat oleh Yang Menuntut tanpa bukti sehinggalah siasatan dilakukan oleh COW2. Keadaan lebih ketara apabila Yang Menuntut telah membuat tohmahan tanpa bukti bahawa bil yang dikeluarkan oleh restoran Chitose kepada pihak Syarikat (Tasco) adalah untuk menampung kos sewa dan tenaga kerja restoran terebut. Tindakan ini bukan sahaja melanggari peruntukan "Employment Non-

Disclosure Agreement", malah ianya jelas sebagai suatu tuduhan yang boleh menjejas dan mencemarkan nama baik pihak Syarikat khususnya Mr. Lee.

Pembelaan Yang Menuntut (Siasatan Dalaman)

[46] Pembelaan yang perlu dibangkitkan oleh Yang Menuntut khususnya sewaktu prosiding siasatan dalaman adalah bahawa beliau tidak mengeluarkan kenyataan-kenyataan tanpa bukti yang telah mencemarkan nama baik pihak Syarikat khususnya Mr. Lee.

[47] Peguam Yang Menuntut telah menghujahkan bahawa siasatan dalaman telah dijalankan secara tidak adil terhadap Yang Menuntut apabila beliau dinafikan hak untuk mengemukakan pembelaannya secara sempurna apabila dihalang daripada menyoal saksi pihak Syarikat dan mengemukakan dokumen-dokumen perbicaraan.

[48] Ini, menurut peguam yang bijaksana bertentangan dengan ketetapan yang telah dibuat oleh Pengerusi Panel Siasatan, Choy Weng Hoe (COW8) bahawa Yang Menuntut akan diberikan peluang untuk didengar (to be heard) di dalam siasatan tersebut.

[49] Mahkamah ini merujuk kepada nota siasatan dalaman di muka surat 174-196 COB1 yang turut ditandatangani oleh Yang Menuntut pada setiap muka surat.

[50] Selaras dengan keperluan Yang Menuntut untuk menolak dan menafikan salahlaku yang dikenakan, peguam Yang Menuntut telah merujuk kepada empat

(eksibit) yang merupakan dokumen-dokumen rujukan Yang Menuntut yang dikatakan telah dihalang oleh ahli panel daripada dikemukakan yang mana keadaan tersebut telah menjejaskan peluang Yang Menuntut untuk mengemukakan pembelaannya secara sempurna.

[51] Selaras dengan itu juga peguam Yang Menuntut menghujahkan bahawa minit siasatan dalaman yang dikemukakan oleh pihak Syarikat adalah tidak tepat (inaccurate) dan tidak boleh dijadikan sandaran kerana di dalamnya tiada rujukan kepada dokumen-dokumen tersebut yang ditolak penerimaannya oleh panel siasatan.

[52] Namun, penelitian Mahkamah kepada keseluruhan nota tersebut mendapati tiada unsur-unsur keraguan atau pertikaian yang ketara yang tidak membolehkan atau menghalang Mahkamah daripada menerima pakai nota ini sebagai rujukan.

[53] Pun begitu, walaupun terbukti bahawa keseluruhan nota itu cacat dan menjejaskan keseluruhan prosiding siasatan ini, namun, perlu dijelaskan bahawa perbicaraan yang dijalankan di hadapan Mahkamah ini yang turut mendengar keterangan saksi-saksi yang sama di dalam siasatan tersebut telah berperanan sebagai pengganti atau suatu perbicaraan semula kepada prosiding siasatan dalaman yang pada dasarnya telah menyentuh semula intipati asas perbicaraan iaitu tiga (3) pertuduhan yang dikenakan ke atas Yang Menuntut.

[54] Untuk mendapatkan pandangan yang jelas dan sebagai ruang untuk Mahkamah ini menilai dan memberikan rumusan, maka diperturunkan siri soal jawab di dalam siasatan berkenaan melalui rujukan kepada minit siasatan yang

dikemukakan oleh Yang Menuntut di muka surat 396-534 CLB1-B khususnya muka surat 430-434 yang turut dirujuk oleh peguam Yang Menuntut di dalam hujahan bertulisnya.

Lee Li Ching : Okay. In the….**we refer to the Appendix A**.

Mr Choy : Yeah, yes.

Lee Li Ching: **MCO 2.0, dine in allowed at restaurant only from 10 February 2021, maximum 2 per table.**

Mr Choy : Okay.

Lee Li Ching : So, our senior minister, Ismail Sabri Yaakob, has announced that restaurant will be allowed to accept dine in customers starting tomorrow, that means on 10 February 2021.

Mr Choy : **Okay. How is it relevant to the….this?**

Lee Li Ching : Okay. I need to go to the next question. Mr Ooi, do you agree that Appendix B which is the receipt for Chitose on 3rd February 2021, table 31 and 13 pax in 1 table? Appendix B.

Mr Choy : **No. We can see the facts. Mr Lee, what-how is it relevant to the…this case of the 2 claims submitted by Mr Lee that you claim is fraudulent? How is it related to this?**

Lee Li Ching : **Not fraudulent. I didn't say fraudulent. I say dubious. If, okay we refer to Appendix B, we**

Mr Choy : We are okay

Lee Li Ching: **The receipt, right from Chitose.**

Mr Choy : Okay

Lee Li Ching: because before 10 February 2021, government restriction, still under government restriction, no dine-in. Any Malaysians, no allowed to dine in any restaurants,. Do you agree that, Mr Ooi?

Mr Choy : **Okay. Ms Lee, <u>these are all facts</u>. Can you continue how is it relevant to the, "A lot of hanky-panky', the charge, "is going in the office', and went on to make specific reference to the 2 claims submitted by Mr Lee on the same day from Chitose restaurant, how is it relevant, please?**

Lee Li Ching : I didn't, I-okay, I further, ahh? **Do you agree that this appears**

<u>to be in violations of MCO where based on Appendix A, dine is only allowed at restaurant from 10</u> February 2021 with a maximum of 2 pax?

Mr Choy : **Ms Lee, this is not relevant to the charge.** The charge is talking about the 2 claims that…you actually mentioned, 'A lot of hanky-panky is going in the office', went on to make specific reference to the 2 claims submitted by Mr Lee on the same day from Chitose Restaurant, allegedly owned by Mr Lee; insinuating submitting fraudulent claims. So, if it's regards to the MCO, this is not relevant. Yeah. So-

……

Mr Choy: **It's not relevant. If you have not able to connect to the charge, I think we'll move on. Please move on. Please move on please.**

Lee Li Ching: Okay. Mr Ooi, **can you please refer to Appendix C? Can we all refer to the Appendix C, 1st column? This is the claim submitted for RM 4,086.50, claimed on 3rd February 2021. Agree or not, Mr Ooi?**

…..

Mr Choy : Okay, I think Ms Lee, **I still don't see any…how this can be relevant to the charge. Can you go straight to the question where it is related to the charge No.1? Otherwise, please move on.**

…..

Lee Li Ching: No. I need to ask the witness. **Do you agree Appendix C is from i-claim**

Mr Choy : **I think, Mr Ooi, I don't think its relevant**

Lee Li Ching: **Let him to answer**

Mr Choy : **Please go on to the next answer**

…..

Lee Li Ching: Do you agree that **based on this, anyone will assume that such a claim can be held to be dubious because of the restriction imposed by the government?**

Mr Choy : **It is not relevant. Let us go back**

Lee Li Ching : **Got relevant.**

…..

Mr Choy : **I think you are going out of the question because what we are referring its your meeting on 19th May 2022, you had discussion with Mr Ooi and witnesses**

[55] Dokumen-dokumen yang dirujuk dan ingin dikemukakan oleh Yang Menuntut di dalam siasatan dalaman yang kemudiannya ditolak oleh Panel Siasatan atas alasan ianya tidak berkaitan dengan pertuduhan (rujuk COB1, ms 199) adalah seperti berikut:

a. Appendix A - Article titled "MCO.2.0: Dine in allowed at restaurants from 10 February, max 2 per table dated 9 February 2021;

b. Appendix B - Receipt for dining in from Chitose Restaurant dated 3rd February 2021 (CLB3, p. 6);

c. Appendix C – Claims listing Title "Monthly Entertainment Claim"

[56] Pada penelitian Mahkamah ini soalan-soalan yang dikemukakan oleh Yang Menuntut terhadap Ooi Guan Lye (COW6) di dalam siasatan dalaman dengan merujuk kepada dokumen (Appendix) di atas adalah tersasar atau terkeluar daripada prinsip pembelaan terhadap pertuduhan yang di kenakan, yang secara khususnya berkisar kepada tindakan beliau membuat alegasi tanpa asas terhadap Mr. Lee bahawa Mr. Lee telah membuat tuntutan (claims) yang meragukan (dubious) daripada restoran Chitose yang dikatakan miliknya (Mr. Lee) sedangkan pada hakikatnya telah diketahui bahawa restoran itu adalah milik anak kepada Mr. Lee dan tuntutan itu dibuat atas urusan perniagaan. Semua bukti tentang ketulenan tuntutan dan pemilikan restoran itu telah dijelaskan oleh COW2 melalui "Audit Report" yang disediakannya terdahulu.

[57] Membenarkan soalan-soalan yang dikemukakan oleh Yang Menuntut serta pengemukaan dokumen-dokumen (Appendix) seperti di atas bererti proses siasatan dalaman telah berubah haluan di mana Yang Menuntut yang bertindak sebagai 'pegawai pendakwa' telah berusaha untuk mendapatkan pembuktian berhubung kesalahan yang dilakukan oleh Mr. Lee yang dikatakan telah melanggari perintah MCO apabila telah 'dine-in' di restoran Chitose pada waktu yang ditegah, dan kemudiannya telah membuat tuntutan yang meragukan serta menggunakan tuntutan itu untuk membayar kos sewa dan kos pekerja premis itu yang dikatakan sebagai milik Mr. Lee.

[58] Ringkasnya, percubaan mengemukakan dokumen-dokumen tersebut oleh Yang Menuntut lebih dilihat sebagai suatu pendekatan dan usaha untuk membuktikan kesalahan Mr. Lee yang pada dasarnya adalah terkeluar dan tiada kena mengena dengan tugas dan peranan beliau di Syarikat.

[59] Ianya bukan suatu keperluan untuk Yang Menuntut sewaktu siasatan dalaman untuk membuktikan bahawa Mr. Lee telah melakukan salahlaku sebaliknya peranan Yang Menuntut adalah untuk menafikan bahawa beliau telah menyalurkan kenyataan-kenyataan yang tidak berasas di dalam kehadiran COW4, COW5 dan COW6 yang mana tindakannya itu telah mencemarkan nama baik pihak Syarikat khususnya Mr. Lee. Perkara ini telah gagal beliau laksanakan. Justeru, penekanan yang dibuat oleh pihak Syarikat adalah tertumpu dan terhad kepada pengeluaran 'statement' oleh Yang Menuntut yang tidak berasas itu.

[60] Sekiranya jelas pada pandangan Yang Menuntut ada unsur-unsur yang mencurigakan sedang berlaku di dalam Syarikat, maka peranan beliau adalah untuk menyalurkan maklumat atau melaporkannya kepada ‘independent task force’ untuk tindakan siasatan yang selanjutnya.

[61] Justeru adalah wajar untuk panel siasatan menolak cubaan pembuktian sedemikian melalui pengemukaan dokumen-dokumen di atas.

[62] Lanjutan daripada itu juga dan melalui penelitian kepada keseluruhan keterangan siasatan dalaman khususnya keterangan daripada COW4, COW5 dan COW6 serta rujukan silang kepada keseluruhan jawapan Yang Menuntut kepada surat tunjuk sebab, Mahkamah ini merumuskan bahawa dapatan salah oleh panel siasatan dalaman terhadap pertuduhan yang dikenakan terhadap Yang Menuntut adalah berasas serta bermerit.

[63] Mahkamah ini juga merumuskan bahawa isu kecacatan pertuduhan serta ketidakadilan siasatan dalaman yang dibangkitkan oleh Yang Menuntut yang membawa kepada ‘fundamental breach’ yang membolehkan beliau membawa suatu tuntutan penamatan secara terancang (constructively dismissed) terhadap pihak Syarikat juga tidak tertegak.

Prinsip Yang Terkandung Di Dalam “Dapatan Salah”

[64] Adalah suatu pendekatan yang mantap bahawa setiap ‘dapatan bersalah’ di dalam sesuatu proses pengadilan (perbicaraan) akan disusuli dengan hukuman yang bersesuaian dengan tahap kesalahan yang telah dilakukan itu.

[65] Panel siasatan yang berpeluang dan diberikan mandat sepenuhnya untuk menjalankan siasatan ke atas Yang Menuntut telah menilai semua keterangan yang ada untuk memutuskan hukuman penamatan perkhidmatan atas kesalahan yang telah terbukti dilakukan oleh Yang Menuntut.

[66] Namun, pada prinsipnya keputusan itu bukanlah suatu yang muktamad apabila ‘Executive Director’ (COW3) yang merupakan antara pihak tertinggi di dalam Syarikat, setelah mengambil kira factor-faktor tertentu sebagai asas penilaian semula di dalam menjatuhkan hukuman gantian selain daripada hukuman penamatan yang dicadangkan oleh panel siasatan.

[67] Faktor dan fakta bahawa Yang Menuntut telah berkhidmat dalam tempoh yang lama dan telah banyak memberikan sumbangan kepada pihak Syarikat walaupun fakta menunjukan bahawa beliau juga telah banyak menimbulkan masalah kepada pihak Syarikat, telah mendorong pihak Syarikat untuk mengenakan hukuman alternatif yang lebih ringan iaitu penurunan pangkat (demotion) dengan penyelarasan semula gaji. Rujukan dibuat kepada kes-kes yang diputuskan terdahulu berhubung prinsip penurunan pangkat seperti berikut:

"It is trite law that the right to downgrade a workman pursuant to a finding of guilt of a charge of misconduct was a form of disciplinary action open to the employer under its inherent right to impose the appropriate punishment".

(**Ramani al Batumalay v Standard Chartered Saadiq Berhad [2019] ILJU 246).**

"In the present case I have that the Company has proved the Claimant's misconduct and that the misconduct was grave and serious. Even though there is no provision in the Company's "Standardise Terms & Conditions of Service" to demote/downgrade officers and confidential staff, in my view since such an act is a form of punishment, the Company is justified in doing so and thus it does not amount to a repudiatory breach of the Claimant's contract of employment"

(Hotel Perdana Sdn Bhd (Kota Bharu) v Puan Ruth Fam Nee Chan Siew Peng (Kota Bharu) [1992] 1 ILR 172)

[68] Di dalam kontek kes kita pada hari ini, adalah dapatan Mahkamah bahawa penurunan pangkat Yang Menuntut pada hakikatnya bukanlah suatu bentuk 'hukuman' dalam erti kata yang sebenarnya, sebaliknya lebih merujuk sebagai suatu pendekatan untuk memberikan keinsafan dan kesedaran kepada Yang Menuntut agar memperbaiki segala kesilapan yang telah beliau lakukan. Yang Menuntut perlu sedar dan insaf bahawa walaupun beliau diturunkan pangkat, namun, beliau masih berpeluang untuk meneruskan perkhidmatan dengan pihak Syarikat sebagai platform untuk menjana pendapatan untuk menampung kos kehidupan harian.

[69] Keadaan ini jelas menunjukan bahawa terdapat elemen tolak ansur dan keprihatinan pihak Syarikat di dalam mengimbangi kesalahan yang dilakukan yang pada penilaian Mahkamah ini merupakan suatu kesalahan yang serius atas alasan

telah melanggari peraturan pihak Syarikat yang disusuli dengan perlakuan mencemarkan nama baik individu penting di dalam Syarikat.

[70] Hukuman penurunan pangkat daripada ‘senior executive’ kepada ‘executive’ dengan penyelarasan semula gaji pokok dari RM 4,890.00 kepada RM 3,965.00 telah dibuat secara telus oleh jabatan sumber manusia dan dimaklumkan dengan jelas kepada Yang Menuntut melalui surat bertarikh 13.07.2022 (COB1,ms 203-204) yang turut menghuraikan keseimbangan dan kewajaran yang diambil oleh pihak Syarikat di dalam mengenakan hukuman yang setimpal atas dapatan salah yang diperolehi oleh panel siasatan terhadap Yang Menuntut.

[71] Mahkamah percaya bahawa Yang Menuntut telah diberikan perhatian dan penilaian yang sempurna di dalam mengadili kesalahan yang telah beliau lakukan bermula daripada sesi perbincangan yang disertakan dengan teguran dan nasihat, surat tunjuk sebab dan siasatan dalaman.

Constructive Dismissal

[72] Atas dasar pertikaian yang dibangkitkan oleh Yang Menuntut berhubung kesahihan prosiding siasatan dalaman yang dijalankan pada 04.07.2022 dan rasa tidak puas hati atas keputusan siasatan dalaman bertarikh 13.07.2022 (CLB1-B, ms 536-537) yang memutuskan penurunan pangkat beliau dari ‘Senior Executive’ kepada ‘Executive’, maka Yang Menuntut melalui surat bertarikh 22.07.2022 (CLB1-B, ms 539) telah mendesak pihak Syarikat dalam tempoh empat puluh lapan (48) jam daripada tarikh penerimaan surat ini untuk mengembalikan jawatan/pangkat

asal beliau, dan jika pihak Syarikat gagal mematuhinya maka Yang Menuntut menganggap dirinya telah ditamatkan secara terancang (constructively dismissed) atas faktor pelanggaran terhadap kontrak perkhidmatannya oleh pihak Syarikat.

Prinsip "Constructive Dismissal"

[73] Prinsip berhubung penamatan terancang (constructive dismissal) ada dibincangkan di dalam kes **Anwar Abdul Rahim v. Bayer (M) Sdn Bhd [1998] 2 CLJ 197,** seperti berikut:

> "It has been repeatedly held by our courts that the proper approach in deciding whether constructive dismissal has taken place is not to ask oneself whether the employer's conduct was unfair or unreasonable (the unreasonableness test) but whether "the conduct of the employer was such that the employer was guilty of a breach going to the root of the contract or whether he has evinced an intention no longer to be bound by the contract". *(See Holiday Inn Kuching v. Elizabeth Lee Chai Siok [1992] 1 CLJ 141 and Wong Chee Hong v. Cathay Organisation (M) Sdn.Bhd. [1998] 1 MLJ 92 at p. 94."*

[74] Untuk menjayakan tuntutan berhubung penamatan secara terancang, terdapat beberapa kriteria yang perlu dipatuhi oleh Yang menuntut. Perkara ini ada ditegaskan di dalam kes **Sanbos (Malaysia) Sdn Bhd v. Gan Soon Huat [2021] 6 CLJ 700,** di mana Mahkamah Rayuan telah memutuskan seperti berikut:

> "[38] We are of the considered view that the learned High Court judge erred in reversing the decision of the Industrial Court on the issue of constructive dismissal. Our reasons are as follows. As stated in the authorities we cited earlier, an employee is only entitled to regard himself as dismissed if there ia a breach of the fundamental terms of the contract of employment. In the letter of resignation, the respondent only gave two reasons for leaving employment, ie, the revision of sales commission rate and the change in his area of sales coverage which would reduce his monthly earnings.

Therefore, the only question that arises is whether these two complaints amounted to a breach of the fundamental terms of the employment contract. The other reasons he advanced at the Industrial Court hearing are not relevant as an employer cannot rely on reasons not given for considering himself constructively dismissed. Anyway, both the Industrial Court and High Court rightly did not address them."

[75] Atas prinsip yang terpakai di dalam kes di atas, rujukan dibuat kepada alasan yang diguna pakai oleh Yang Menuntut di dalam surat bertarikh 22.07.2022 sebagai asas bahawa beliau telah ditamatkan secara terancang. Tanpa menjejaskan keaslian keseluruhan kandungannya, Mahkamah memetik perenggan 2 dan 3 surat tersebut sebagai panduan untuk suatu ulasan dan rumusan:

2. I do not recognise nor accept the fact that the domestic inquiry on 4.7.2022 was validly conducted based on the principles of natural justice. Further, as of to date, I have not received a copy of the domestic inquiry notes of proceedings nor was I given the opportunity to verify any such notes of proceedings with the recording of the proceedings conducted. I further state that the charges brought against me by the Company are unfounded, invalid without basis and as such any findings of guilt made by the Panel (a copy of which I have not received) are perverse.
3. I am further dismayed by the measures taken by the Company i.e. the downgrading of my position from Senior Executive to the new rank of Executive with a corresponding reduction of my basic salary to RM 3,965.00 based on the impugned findings and/or recommendation of the Panel. I consider this to be fundamental breach of my contract of service with the Company.

[76] Secara ringkasnya Yang Menuntut menyatakan bahawa tuduhan yang dikenakan ke atas beliau adalah tidak berasas (unfounded) dan siasatan dalaman yang dijalankan sebagai tidak sah. Juga menyatakan bahawa keputusan penurunan pangkat dan perubahan gaji berpandukan kepada dapatan salah oleh panel siasatan dalaman merupakan suatu pelanggaran kepada kontrak perkhidmatan beliau.

[77] Mahkamah ini merujuk dan memberikan penekanan kepada ulasan dan dapatan Mahkamah di atas bahawa tidak terdapat kecacatan di dalam proses siasatan dalaman yang telah dijalankan serta bersetuju juga dengan keputusan yang dicapai oleh panel siasatan.

[78] Rujukan juga dibuat kepada kes kes yang telah diputuskan bahawa penurunan pangkat yang dijadikan sebagai tindakan terhadap kesalahan yang telah terbukti dilakukan tidak boleh dikategorikan sebagai 'breach of employment contract'.

> "[51].....Any demotion that may be imposed following a disciplinary hearing is not a breach of contract when it is a lesser penalty than the dismissal which could otherwise have been imposed. If the employer has acted fairly, and with interests of the employees at heart, such dismissal will be fair. See Selwyn's *Law of employment,* Fourteenth Edition, Oxford University Press p. 354.
>
> [52] On the reasons adumbrated above, the court is of considered view that a demotion pursuant to a finding of guilt by the domestic inquiry could not render the respondent guilty of a breach going to the root of the employment contract. The right to downgrade a workman pursuant to a finding of guilt of a charge of misconduct was a form of disciplinary action open to the employer under its inherent right to impose the appropriate punishment. Consequently, the respondent's decision to demote the claimants in this case could not be subject of a claim for constructive dismissal and there is no question of the respondent having committed any act whatsoever to have breached a fundamental term of claimant's term of employment which goes to the root of the contract."
>
> **(Samsudin Zainol Abidin & Ors v. Malaysian Airlines System Berhad [2010] 4 ILR 118 (Award No. 707 Of 2010)**

[79] Justeru, tindakan Yang Menuntut meletakan jawatan atas dasar ditamatkan secara terancang tidak bermerit dan ianya lebih menjurus kepada suatu tindakan meletakan jawatan atas pilihan sendiri (her own volition) walaupun pihak Syarikat telah melakukan usaha untuk tidak menerima peletakan jawatan tersebut (COB1, ms 216).

Rumusan

[80] Pada dasarnya Mahkamah ini berpuashati bahawa pihak Syarikat telah mengambil suatu langkah yang wajar dan teratur di dalam menangani masalah salahlaku yang ditimbulkan oleh Yang Menuntut sebelum mengambil tindakan disiplin melalui penurunan pangkat dan penyelarasan semula gaji beliau.

[81] Sebagai kesimpulan, setelah mengambil kira semua keterangan dan hujahan bertulis kedua-dua pihak serta mendekati peruntukan di bawah s.30(5), Akta Perhubungan Perusahaan 1967 untuk bertindak mengikut ekuiti, hati nurani *(equity and good conscience)* dan merit tanpa memikirkan kepada perkara-perkara teknikal dan berbentuk undang-undang, Mahkamah ini memutuskan bahawa penurunan pangkat Yang Menuntut adalah berasaskan kepada budi bicara yang ada pada pihak Syarikat setelah suatu proses pengadilan dijalankan dan perletakan jawatan Yang Menuntut secara muktamad melalui surat bertarikh 27.07.2022 (CLB1-B, ms 543)) adalah atas kehendaknya sendiri.

[82] Atas dasar itu, tuntutan Yang Menuntut dengan ini ditolak.

DIPERTURUNKAN DAN BERTARIKH 16 HB DISEMBER 2025

~t.t~
(MOHD ZULBAHRIN BIN ZAINUDDIN)
PENGERUSI
MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA
KUALA LUMPUR